

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 741/2531

นายพยอม อุบลราช

โจทก์

พันตำรวจตรีวิวัฒน์ วรรณะวิบูลย์ กับ

พวก

จำเลย

นายพยอม อุบลราช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาโจทก์เฉพาะข้อ จ.และข้อข. ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาข้ออื่นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่าฎีกาโจทก์ข้อ 2(ก)(ข)(ค)(ง) ที่ว่าการกระทำของจำเลยทั้ง 12 คนชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 70,78 หรือไม่ และฎีกาข้อ 2(จ)(ช) ที่ว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือคำพยานโจทก์จำเลยหรือไม่ การกระทำของจำเลยทั้ง 12 คนเป็นการสมคบร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือไม่ และมีมูลพอที่ศาลจะรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย อีกทั้งการที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาโจทก์เพียงบางข้อเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 และ 225 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ในข้อที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสิบสองคนได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 57 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83,84,90,91,157,161,162,177,179,180,181 และมาตรา 309 วรรค
2

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

ฎีกาของโจทก์ข้อ 2(ก) ว่า บันทึกการตรวจค้นจับกุมทำขึ้นที่ทำการของ
จำเลย ข้อ 2(ข)และ(ง) ว่า การตรวจค้นไม่มีหมายค้นและหมายจับข้อ 2(ค)และ(จ)
ว่า โจทก์ลงชื่อในบันทึกการตรวจค้นและบันทึกการจับกุมโดยไม่สมัครใจและจำเลย
ได้มาโดยไม่ชอบ ล้วนแต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2(ช) ว่า การที่ศาลชั้น
ต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ไม่ให้มีการเดินเผชิญสืบสถานที่เกิดเหตุทำให้พยานหลัก
ฐานไม่พอเพียงแก่การวินิจฉัย การรับฟังคลาดเคลื่อนนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น
เป็นการคัดค้านดุลพินิจของศาล และศาลมิได้ฟังคลาดเคลื่อนนอกฟ้องนอกประเด็น
แต่อย่างใด จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาบางข้อชอบแล้ว
ยกคำร้อง

ฎีกาของโจทก์ข้อ 2(ก) ว่า บันทึกการตรวจค้นจับกุมทำขึ้นที่ทำการของ
จำเลย ข้อ 2(ข)และ(ง) ว่า การตรวจค้นไม่มีหมายค้นและหมายจับข้อ 2(ค)และ(จ)
ว่า โจทก์ลงชื่อในบันทึกการตรวจค้นและบันทึกการจับกุมโดยไม่สมัครใจและจำเลย
ได้มาโดยไม่ชอบ ล้วนแต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2(ซ) ว่า การที่ศาลชั้น
ต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ไม่ให้มีการเดินเผชิญสืบสถานที่เกิดเหตุทำให้พยานหลัก
ฐานไม่พอเพียงแก่การวินิจฉัย การรับฟังคลาดเคลื่อนนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น
เป็นการคัดค้านดุลพินิจของศาล และศาลมิได้ฟังคลาดเคลื่อนนอกฟ้องนอกประเด็น
แต่อย่างใด จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาบางข้อชอบแล้ว
ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ